رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٦٧٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٤٣٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٢٥هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - ضباط - حقوق وظيفية - فروقات راتب - الإحالة إلى الاستيداع - الاتهام بارتكاب جريمة - انتفاء المحاكمة والإدانة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف فروقات رواتبه خلال فترة إحالته إلى الاستيداع - تضمن النظام إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا اتهم بارتكاب جريمة وتقتضي الظروفُ التحقيقَ والمحاكمةَ وذلك حتى يبت في أمره، على أن يصرف له نصف الراتب خلال إحالته إلى الاستيداع، ويصرف المتبقي إذا ثبت براءته - الثابت قيام المدعى عليها بإحالة المدعي إلى الاستيداع جراء شكوى بارتكابه جريمة، ثم قيامها بعد مدة بإحالته إلى التقاعد وفق الأمر الملكي الصادر له، وذلك دون محاكمته أو إدانته؛ مما يتقرر معه براءته من التهمة المنسوبة إليه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف فروقات رواتب المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١٠٩، ١١٣، ١١٦، ١١٧) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ.

- المادة (٣/١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.

الوَقَائِع

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدَّم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة في ١٤٤٣/٥/٢٢هـ أفاد فيها أنه كان أحد منسوبي المدعى عليها من فئة الضباط، وسبق أن صدر عليه قرار وزير الحرس الوطني - المرفق- والمقرر فيه إحالته إلى الاستيداع اعتباراً من ١٤٣٧/٦/١هـ حتى يبت في أمره، ويذكر المدعي أن الاستيداع كان بناءً على شكوى كيدية تفيد بوجود قضية (شيك بدون رصيد) تقدم بها شخص لديه خلاف مالي معه، ولم تقيد بشأنها أي قضية جنائية، وقد أحيل إلى التقاعد بالأمر الملكي رقم (أ/٢٣٤) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ، وهو على الاستيداع، إلا أن المدعى عليها لم تصرف له باقي رواتبه الفعلية للفترة من سريان قرار الاستيداع إلى إحالته إلى التقاعد، وأرفق تظلمه للمدعى عليها في ١٤٤١/٤/١هـ، وختم صحيفة الدعوى بعدة طلبات تمثلت في طلب الحكم بإلغاء قرار الاستيداع الصادر عليه، وصرف باقي رواتبه الفعلية عن الفترة ما بين سريان قرار الاستيداع إلى إحالته إلى التقاعد، وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب قرار الاستيداع، وتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تحملها بمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، وبقيدها قضية إدارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو

المثبت في صحيفة الدعوى، ومحاضر ضبط الجلسات، وفيها حصر وكيل المدعي الدعوى في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها صرف باقي رواتبه الفعلية للفترة من سريان قرار الاستيداع في ١٤٣٧/٦/١هـ إلى تاريخ إحالته إلى التقاعد اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ. اطلع عليها ممثل المدعى عليها فطلب أجلاً كافياً للرد، فأجابته الدائرة لذلك ومنحته الأجل الكافي لإرفاق جوابه عن الدعوى، إلا أنه أفاد بعدم ورود الرد من الإدارة المختصة لديهم، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها فيها علناً مستندة فيه على التالي من.

الأسبَاب

لما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها صرف باقي رواتبه الفعلية للفترة من سريان قرار الاستيداع في ١٤٣٧/٦/١هـ إلى تاريخ إحالته إلى التقاعد اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ؛ فإنها تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما تختص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى بموجب المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونصها: "يكون الاختصاص للمحكمة

التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى، فإن نشوء الحق في هذه الدعوى يكون من تاريخ سريان الأمر الملكي رقم (أ/٢٣٤) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ بإحالته إلى التقاعد اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ، وقد تظلم المدعي إلى المدعى عليها في ١٤٤١/٤/١هـ، ثم تقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ، ولذلك تكون الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن الموضوع، فقد جاء في نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ في المادة (١٠٩) منه على أن: "يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي:... ج-تتم إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره"، والمادة (١١٣) على أنه: "لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك"، والمادة (١١٦) على أنه: "يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى

الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة (١٠٩) وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك"، والمادة (١١٧) على أنه: "تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية: أ-الإحالة إلى التقاعد..."، وبما أن الدعوى ومرفقاتها تفيد بأنه لم يصدر بشأن الشكوى المقامة على المدعي قرار اتهام من الجهة المختصة، ولم تقيد لها دعوى جنائية لدى المحكمة المختصة، فإنه يعتبر بريئاً حكماً ودلالةً، كما أن قرار وزير الحرس الوطني الصادر تنفيذاً للأمر الملكي رقم (أ/٢٣٤) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ بإحالة المدعي إلى التقاعد اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ قد تضمن إبقاء المدعي لمدة شهرين اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ وصرف مكافأة عن كامل مدة إبقائه تعادل راتبه قبل إحالته إلى التقاعد مع كامل العلاوات والبدلات بناءً على المادة (٣٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ؛ مما يؤيد الأمر الثابت بين يدي الدائرة من أنه لم تقم في حق المدعي تهمة جنائية، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يرفق بيّنة خلاف ذلك مع منحه الأجل الكافي لذلك، وليس بوسع الدائرة تأجيل نظر الدعوى لأكثر من ذلك بناءً على الفقرة (١٦/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "٣- لا يجوز تأجيل نظر الدعوى إلا لسببٍ يقتضي ذلك يُثبت في محضر الجلسة، مع تحديد موعد آخر لنظرها". وتأسيساً على ما سبق إيراده من أسباب فإن الدائرة يتبين لها استحقاق المدعي لباقي رواتبه الفعلية للفترة من سريان قرار الاستيداع في ١٤٣٧/٦/١هـ إلى إحالته إلى التقاعد اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الحرس الوطني بأن تصرف للمدعي (...) باقي الرواتب الفعلية للفترة من سريان قرار إحالته للاستيداع في ١٤٣٧/٦/١هـ إلى إحالته للتقاعد اعتباراً من ١٤٣٨/٩/٢٠هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.